



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe DI Salvo Presidente;

dott. Maurizio Manzi Giudice;

dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.;

ha emesso la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10925 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, e vertente

tra

Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;

- **Attrice**

Controparte_1	Controparte_2	elettivamente
domiciliati in Roma, viale Angelico n. 103, presso lo studio dell'avv. Davide Ciccarone che le rappresenta e difende giusta procura allegata alle rispettive comparse di costituzione e risposta;		

- **Convenute**

nonché

CP_3 e CP_4, elettivamente domiciliati in Roma Ostia Lido, viale Capitan
Consalvo n. 23, presso lo studio dell'avv. Maurizio Ramundo che li rappresenta e difende giusta
procura allegata alla comparsa di intervento;

- **Convenuti**

Conclusioni delle parti

Per l'attore: “ voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione rigettata così decidere: a) previa riunione con il processo pendente innanzi a questo Tribunale, sezione X, Giudice dott.ssa Paola Grimaldi, Rg. 82994/2018, dichiarare inefficace nei confronti della Pt_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., l'atto a firma dottor Persona_1 notaio in Roma, rep. 88795, racc. 25539, del 21 gennaio 2019, con cui la Controparte_5 con sede in Roma, via Stefano Jacini 24, c.f. P.IVA_1 e P. Iva P.IVA_2, ha costituito la Controparte_2 con sede in Roma, via Stefano Jacini 24, c.f. e P. Iva P.IVA_3 e le ha, contestualmente, conferito il ramo di azienda avente ad oggetto i seguenti beni immobili: Foglio 1150, particella 3985, subb: 1) 504, 505, 506, 507, 508, 510, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602: tutte abitazioni categ. A/2; 2) 512, 513, 514, 515, 516, 517, 502, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 559, 560, 561, 562, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 639, 533, 654, 658 e 659 graffati: tutti parcheggi categoria C/6; 3) 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 tutti locali cantina categ. C/2; b) per l'effetto condannare, in solido tra loro, la Controparte_5 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore e la Controparte_2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno pari quantomeno al valore dei beni immobili già venduti dalla Controparte_2 e di quelli, eventualmente, che verranno venduti nelle more della trascrizione del presente atto oltre rivalutazione ed interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c. e ulteriori danni da ritardo; c) ordinare al competente Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato; d) con condanna delle convenute a spese, diritti e onorari di lite”;

Per la Controparte_2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previ i necessari accertamenti e declaratorie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) dichiarare inammissibili e comunque rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte avanzate dalla Parte_1 nei confronti della Controparte_2 con l'atto di citazione notificato in data 12/2/2019, e per l'effetto – anche in via cautelare e strumentale alla domanda risarcitoria di cui al § B) che segue – ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma e/o alla Pt_1 [...], in persona del l.r.p.t., la cancellazione della formalità n. 11990 dell Organizzazione_1 di Roma 1 e della formalità n. 9152 dell Organizzazione_1 di Roma 1, fissando – nell'importo di €.

10.000,00= o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia – la somma di denaro dovuta dalla **Parte_1** in persona del l.r.p.t., alla **Controparte_2** per ogni giorno di ritardo, dall'ordine giudiziale e sino alla predetta cancellazione, nella richiesta al Conservatore dei RR.II. della cancellazione delle predette formalità; B) condannare la **Parte_1** in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno subito e subendo dalla **Controparte_2** da liquidarsi in separato procedimento; C) condannare, ex art. 96, I comma, c.p.c., la **Parte_1** in persona del l.r.p.t., al risarcimento, in favore della **Controparte_2** dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di €. 50.000,00=, ovvero, nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, con valutazione occorrendo equitativa; D) con vittoria delle spese e dei compensi, oltre accessori, del presente procedimento, nonché, la comminatoria della responsabilità processuale aggravata della **Parte_1** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III comma, c.p.c., nella misura che l'Eccellentissimo Tribunale adito vorrà determinare e liquidare secondo giustizia e/o con valutazione equitativa. Con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva”;

Per **CP_5** “nel chiedere il rigetto delle domande proposte dalla **Parte_1** **CP_5** aderisce (come ha diritto ed interesse di aderire) alle deduzioni, alle difese ed alle eccezioni della **Controparte_2** da aversi qui integralmente trascritte, insistendo – sia in via adesiva, sia autonomamente, per quanto di ragione ed ove occorra integrarne i contenuti volitivi e d'interesse – per l'accoglimento delle istanze e delle domande, tutte, della medesima **Controparte_2** [...] e per la condanna di parte attrice alla refusione, in proprio favore, delle spese di lite”

Per i terzi intervenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione,

- in via principale rigettare la domanda di parte attrice;

- in via autonoma accertare e dichiarare i Sigg.ri **CP_3** e **CP_4** quali terzi acquirenti di buona fede e per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma, con esonero di responsabilità, di cancellare l'annotazione dell'atto di citazione spiegato da **Parte_1** contro **Controparte_6** sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1150, particella 3985, subb. 585, 633 e 545 – trascrizione del 15/02/2019 Reg. Part. 11990 Reg. Gen. 17556.

Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre rimborso forfettario spese generali, C.A. e Iva”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la **Parte_1** conveniva in giudizio la [...]

Controparte_7

di seguito, per brevità, “ CP_5) e la Controparte_2

[...] (di seguito, per brevità, CP_2) deducendo:

- di essere subentrata, nella posizione di promissaria acquirente, in alcuni contratti preliminari di compravendita di sedici unità immobiliari che la Parte_2 aveva in passato stipulato con persone fisiche estranee al presente giudizio;
- di aver corrisposto ai promissari acquirenti, a quali era subentrato, cospicue somme di denaro, del valore complessivo pari ad oltre un milione di euro;
- che, successivamente, la Parte_2 avrebbe ceduto in permuta alla CP_5 il terreno su cui i medesimi appartamenti avrebbero dovuto essere realizzati, in uno con i relativi diritti edificatori;
- che sarebbe stato nelle more introdotto un parallelo giudizio nei confronti di queste ultime al fine di ottenere la revoca del predetto atto traslativo, in quanto ritenuto pregiudizievole dei crediti restitutori e risarcitori che essa attrice avrebbe vantato nei confronti della CP_5
- che, pendente detto giudizio (iscritto al n.r.g. 82994/2018 del Tribunale di Roma), la CP_5 avrebbe compiuto un secondo atto dispositivo di quanto ricevuto in permuta dalla Parte_3 conferendo i beni immobili nel capitale sociale della CP_2
- che anche detto secondo negozio, intercorso tra la CP_5 e la “subcessionaria” CP_2 sarebbe lesivo delle ragioni di credito vantate dall’attrice nei confronti della prima debitrice, Parte_3 in quanto posto in essere a beneficio di una società, la CP_2 interamente partecipata dalla stessa CP_5
- che, pertanto, attesa la lesività di tale atto e la chiara sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c. sul piano soggettivo, si imporrebbe la revoca di tale atto negoziale.

Si costituivano la CP_2 la CP_5 eccependo l’assoluta infondatezza della domanda di parte attrice, atteso che nel caso di specie non si verterebbe in un’ipotesi di negozio revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c., essendo l’asserito pregiudizio delle ragioni di credito dell’attrice scaturito da una doppia alienazione, nell’ambito della quale le contrapposte pretese dei due acquirenti (rectius, tra il promissario acquirente asseritamente pregiudicato – Parte_1 – e colui che successivamente ha acquistato dal comune dante causa - CP_5) dovrebbe trovare una sua composizione facendo applicazione delle disposizioni sugli effetti della trascrizione previsti dall’art. 2645 bis c.c., ferma la responsabilità risarcitoria del solo comune dante causa. Al contempo, altrettanto lecito e non revocabile sarebbe l’ulteriore negozio – oggetto di

revocatoria nell'ambito del presente giudizio – avente ad oggetto il conferimento degli asset immobiliari, da parte di CP_5 al capitale sociale della CP_2

Pendente il giudizio, le convenute chiedevano, con due distinti ricorsi ex art. 700 c.p.c., la cancellazione delle iscrizioni relative alla domanda proposta dall'odierna attrice. Entrambi i ricorsi venivano respinti da questo Tribunale con altrettante ordinanze.

Seguiva l'istruzione della controversia sulla scorta della sola documentazione prodotta dalle parti.

Nelle more, successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c., intervenivano nell'ambito del presente giudizio CP_3 e CP_4, resisi acquirenti di uno degli immobili già conferiti dalla CP_5 alla CP_2 con l'atto oggetto di revocatoria. Gli interventori chiedevano disporsi il rigetto della domanda di parte attrice, unitamente all'accertamento della regolarità dell'acquisto da parte loro dell'immobile di cui s'è detto.

All'udienza del 06/03/2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo loro i termini ex art. 190 c.p.c..

Le domande di parte attrice vanno accolte per le ragioni che seguono.

Come detto, la vicenda oggetto del presente giudizio si pone "a valle" di un primo atto dispositivo dei medesimi beni intercorso tra la Parte_3 e la CP_5 a sua volta fatto oggetto di una distinta azione revocatoria introdotta dalla stessa Pt_1 nell'ambito del procedimento n.r.g. 82994/2018.

In ragione della pendenza di tale procedimento – che al momento dell'assunzione della causa in decisione non risulta essere ancora definito – l'attrice ha chiesto disporsi la riunione dei due giudizi. Le convenute, dal canto loro, hanno richiesto disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. di questo procedimento in attesa della definizione con efficacia di giudicato della controversia di più risalente iscrizione a ruolo.

Dette richieste, già disattese in corso di causa, vanno in questa sede respinte, attesa la perfetta autonomia dei due giudizi.

Al riguardo, osserva il Collegio che nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la revocatoria dell'atto dispositivo effettuato a beneficio del subcessionario *"la verifica dell'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere dall'originario debitore [...] non integra un accertamento incidentale in senso proprio inteso, ovvero una decisione su una questione pregiudiziale con efficacia (ope legis o su domanda di parte) di giudicato e non richiede, quindi, la necessaria partecipazione al giudizio dei soggetti titolari delle situazioni giuridiche oggetto di accertamento"* (cfr. Cass. Civ.

sez. III, 21/07/2022 n.22824)”. Detta verifica, in questa sede finalizzata al solo apprezzamento della ricorrenza di uno dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda formulata nei confronti della sole CP_5 e CP_2 prescinde dall'esito del giudizio vertente sulla prima azione revocatoria proposta dalla Pt_1 nei confronti della ^{Par} Aceri e della CP_5 atteso che, stante l'estraneità della CP_2 da tale controversia, qualsiasi decisione assunta da questo Tribunale – anche con efficacia di giudicato – non sarebbe in questa sede opponibile alla subcessionaria (Cfr. Cassazione civile sez. III, 21/07/2022, n.22824 in parte motiva).

In altri termini, l'accertamento della revocabilità del primo atto dispositivo, in mancanza di una riunione tra i due giudizi, deve necessariamente essere effettuato con valenza di giudicato (tra le sole parti del primo negozio) nell'ambito del giudizio n.r.g. 82994/2018 nonché, al contempo, in via meramente incidentale, quale presupposto dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti del subcessionario (CP_2), nell'ambito di questo giudizio. Né ricorrono i presupposti per la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., atteso che, per un verso, non sussiste un concreto rischio di effettivo contrasto tra giudicati e che, per altro verso, la pronuncia resa nell'ambito del parallelo procedimento, anche all'esito del suo passaggio in giudicato, non sarebbe in ogni caso opponibile alla CP_2 in quanto soggetto estraneo alla predetta controversia.

Tanto premesso, venendo al merito della controversia, ricorrono i presupposti per l'accertamento incidentale della revocabilità della prima permuta, intercorsa tra la Parte_3 e la CP_5 nonché per l'accoglimento della conseguente domanda di revoca del conferimento dei medesimi beni da parte della CP_5 al patrimonio sociale della CP_2 in questa sede proposta in via principale dall'attrice.

In linea generale, è preliminarmente opportuno precisare che *“il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”* (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).

Quanto ai presupposti di natura sostanziale, è in primo luogo richiesto dall'art. 2901 c.c. l'accertamento dell'*eventus damni* che, come precisato dalla più recente giurisprudenza di

legittimità, *“ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore”* (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20232).

Al contempo, in tema di contratti onerosi (quali sono la permuta ed il conferimento di un ramo d'azienda), occorre che entrambe le parti contraenti siano consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (*scientia damni*) nonché, in caso di atti dispositivi compiuti antecedentemente all'insorgenza del credito, l'operazione sia dolosamente preordinata al fine di pregiudicare le ragioni del creditore (*consilium fraudis*).

In tema di azione revocatoria esperita dal promissario acquirente nei confronti di soggetti a beneficio del quale il promittente venditore ha alienato il bene promesso in vendita al primo, la Giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato che *“qualora un immobile promesso in vendita venga trasferito a un soggetto terzo che, trascrivendo il proprio acquisto, prevalga rispetto al promissario acquirente, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno ed è legittimato a esercitare l'azione revocatoria dell'alienazione al terzo, per conservare la garanzia relativa al proprio credito risarcitorio; [...] in ogni caso, poiché l'alienazione pregiudizievole è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione della vendita al terzo), per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è sufficiente dar prova della consapevolezza dell'acquirente finale di pregiudicare le ragioni del promissario acquirente, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla specifica intenzione dell'alienante di pregiudicare il credito risarcitorio del promissario acquirente”* (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, n.17807).

Alla luce delle premesse che precedono, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per addivenire, in primo luogo, all'accertamento incidentale della revocabilità del primo atto dispositivo intercorso tra la *Parte_3* e la *CP_5*

In primo luogo, appare manifesta la legittimazione ad agire della *Parte_1* avendo quest'ultima allegato e documentalmente asseverato il definitivo inadempimento della *Parte_3* [...] dei preliminari di vendita, rispetto ai quali la *Pt_1* si era resa promissaria acquirente subentrando nella posizione degli originari sottoscrittori. Ne consegue, come noto, quantomeno un'obbligazione restitutoria in capo alla promittente venditrice di tutte le somme da questa percepite in esecuzione dei preliminari rimasti inadempiti, in uno con l'eventuale responsabilità risarcitoria per il maggior danno eventualmente arrecato alla *Parte_1* la quale ha allegato e dato prova di aver compiuto esborsi per oltre un milione di euro a beneficio dei

suoi danti causa.

Ricorre, altresì, l'*eventus damni*, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità pocanzi citata, atteso che, in primo luogo, con il primo contratto di permuta si è verificata una modifica qualitativa, di segno peggiorativo, della consistenza del patrimonio della *Parte_3* la quale risulta essersi privata dei diritti di proprietà sul lotto di terreno edificabile e dei diritti edificatori di pertinenza, conseguendo, nell'immediato un mero diritto al trasferimento di alcune delle unità immobiliari ancora da edificare. La lesività dell'operazione è poi ulteriormente accentuata dal fatto che la *CP_5* pur avendo in questa sede rivendicato la sostanziale neutralità dell'operazione sul piano patrimoniale, trattandosi per l'appunto di una permuta, non ha poi dato alcuna dimostrazione dell'avvenuto trasferimento degli immobili a beneficio della società disponente, nonostante costituisca circostanza pacifica tra le parti in causa la successiva esecuzione del progetto edificatorio.

In buona sostanza, l'operazione, nei termini in cui è stata congegnata dalla *Parte_3* e dalla *CP_5* si è risolta in una mera sottrazione dal patrimonio della prima del lotto edificabile e dei connessi diritti edificatori, senza che vi sia prova del conseguimento di una qualsivoglia utilità da parte della disponente.

Le considerazioni che precedono corroborano, al contempo, anche il giudizio di sussistenza del *consilium fraudis* in capo alle parti che hanno proceduto alla predetta permuta, desumendosi, anche dagli sviluppi successivi alla stipula del contratto, che l'assunzione dell'impegno al trasferimento di alcuni appartamenti da edificare (il cui valore è allo stato non dimostrato) fosse rimasta lettera morta tra le parti, non avendo la *CP_5* dato alcun riscontro documentale dell'effettività dell'impegno assunto nei confronti della *Parte_3* la quale, giova ribadirlo, non risulta essere mai divenuta proprietaria dei predetti appartamenti.

Nella stessa direzione milita poi il compimento da parte della *CP_5* – a distanza di pochi mesi ed in pendenza della prima azione revocatoria – del secondo atto dispositivo – stavolta in veste di disponente –, consistito nel conferimento al capitale sociale della *CP_2* dei beni a lei pervenuti dalla *Parte_3* specie ove si consideri che allo stato non è stata nemmeno allegata la ragione economica, ulteriore rispetto al mero intento di ostacolare l'aggressione di detti beni da parte dell'odierna attrice, da porre a giustificazione di siffatta operazione, consistita nella mera costituzione ad hoc di una società immobiliare, partecipata esclusivamente dalla stessa *CP_5* nel cui patrimonio sono stati conferiti i beni per cui è causa.

Accertata incidentalmente la revocabilità della permuta, occorre appurare nel merito se ricorrano i presupposti per l'accoglimento della medesima azione, esperita in questa sede

dall'attrice con riferimento al successivo atto di conferimento di beni al capitale sociale della CP_2 compiuto dalla CP_5

Quanto alla legittimazione attiva dell'attrice, pare opportuno richiamare le considerazioni già spese pocanzi.

Del pari, sussiste *l'eventus damni*, atteso che, stando alla già richiamata giurisprudenza di legittimità, detto presupposto "*ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, è configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore*" (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20232).

Quanto al profilo soggettivo, trattandosi di atto dispositivo che, a differenza della permuta, è stato compiuto successivamente all'insorgenza delle ragioni di credito asseritamente lese, deve ritenersi sufficiente la mera *scientia damni* in capo ai contraenti.

Nel caso di specie, la prova di tale presupposto è agevolmente ricavabile dal fatto che il negozio in questione è consistito nella costituzione di una società unipersonale partecipata dalla sola CP_5 in occasione della quale quest'ultima ha provveduto a conferire, nel capitale dell'ente neocostituito, i beni a lei pervenuti dalla Parte_3. Pertanto, deve ritenersi senz'altro provata la consapevolezza della lesività dell'operazione da parte della CP_5 specie ove si consideri che il conferimento è avvenuto in pendenza dell'azione revocatoria della precedente permuta, nell'ambito della quale la stessa era convenuta.

Né la consapevolezza della lesività del negozio rispetto alle ragioni creditorie dell'attrice può dirsi esclusa dal fatto che detta operazione, al pari della permuta della quale si è già detto, fossero state compiute successivamente alla scadenza del termine di efficacia della trascrizione dei preliminari nei quali era subentrata l'attrice, ex art. 2645 bis c.c..

La scadenza di detto termine implica esclusivamente la perdita dell'effetto prenotativo ad essa connesso, con conseguente prevalenza della Cospra, quale acquirente successiva dalla medesima dante causa. Al contempo, sul piano dei rapporti obbligatori, la scadenza di detto termine non produce alcun effetto liberatorio in capo alla parte venditrice che ha proceduto alla doppia alienazione, essendo quest'ultima ancora vincolata dal contratto preliminare, ormai irreparabilmente rimasto inadempito.

In altri termini, la mera scadenza del termine ex art. 2645 bis c.c. non legittimava CP_5 a supporre la sopravvenuta perdita di efficacia dei contratti preliminari oggetto di iscrizione, specie ove si consideri che l'acquisto da parte della stessa CP_5 era avvenuto in epoca

immediatamente successiva allo spirare del predetto termine.

Dall'accoglimento della domanda revocatoria di parte attrice consegue anche il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'iscrizione della domanda esperita. Stessa sorte segue, per le medesime ragioni, la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Va poi rigettata la domanda di parte attrice tesa ad ottenere il risarcimento del danno che quest'ultima assume aver patito a causa della condotta illecita tenuta dalle convenute.

Nel formulare la domanda, l'attrice ha mancato di assolvere all'onere di allegare e di dare prova di uno specifico danno conseguenza, limitandosi a rivendicare il proprio diritto al risarcimento di un non meglio precisato danno, da liquidarsi in misura pari *"al valore dei beni immobili già venduti dalla Controparte_2 e di quelli, eventualmente, che verranno venuti nelle more della trascrizione del presente atto"*.

Al riguardo si impone una precisazione.

L'utile esperimento dell'azione revocatoria legittima l'odierno attore ad aggredire utilmente il compendio immobiliare fatto oggetto delle cessioni interessate dalla pronuncia.

Nel caso di specie l'attrice si duole del fatto che gli atti dispositivi in questione avrebbero leso le proprie ragioni di credito, da quantificarsi in misura quantomeno pari all'importo corrisposto per il subentro nei contratti preliminari originariamente stipulati dalla Parte_3 con una moltitudine di promissari acquirenti.

Alla luce di tali considerazioni, l'alienazione di immobili da parte della CP_2 a beneficio di terzi acquirenti in buona fede non determina di per sé la produzione di un danno risarcibile a detrimento dell'attrice, gravando su quest'ultima l'ulteriore onere di allegare e dare prova dell'insufficienza di quanto in astratto ricavabile dall'aggressione degli immobili il cui doppio trasferimento è stato utilmente fatto oggetto di azione revocatoria.

Va infine rigettata la domanda proposta dai terzi intervenuti.

A tal proposito, assume valenza dirimente il fatto che gli stessi risultano essersi costituiti nel presente giudizio successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c., dacché deve ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la produzione di documenti da parte degli stessi intervenuti (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/05/2023, n.12463).

Pertanto, con valenza assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni sollevate dall'attrice in ordine all'ammissibilità in rito dell'intervento, va affermato il difetto di prova circa la titolarità del

diritto reale sulla cui base gli stessi hanno proposto l'intervento adesivo autonomo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:

- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della parte attrice dell'atto pubblico del 21/01/2019, rep. N. 88795 racc. 25539, a rogito notar dott. *Persona_1* avente ad oggetto il conferimento al capitale sociale della *Controparte_2* del ramo d'azienda meglio descritto nelle conclusioni dell'atto di citazione;
- rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice;
- rigetta le domande proposte dalle convenute e dai terzi intervenuti;
- condanna le convenute ed i terzi intervenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna le sole *Controparte_7* ed *Controparte_2* [...] alla rifusione in favore dell'attrice delle spese della fase cautelare che liquida, complessivamente, in € 8.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 16/01/2024.

Il Giudice rel.

Dott. Stefano Iannaccone

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo